

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 12/03/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-005)

Processo: TC 000506.989.25-0.

Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.

Representada: Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, CET-Santos.

Responsável: Adilson Bulo Júnior - Diretor-Presidente em substituição.

Assunto: Representação em face do edital do Chamamento Público - Inexigibilidade nº 002/2024, processo administrativo nº 14761-2024, promovido pela Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, objetivando o credenciamento de empresas para prestação de serviço de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e disponibilização de créditos em cartões eletrônicos/magnéticos ou de similar tecnologia, dotado de chip de segurança, com recargas mensais, com a finalidade de servir de vale-refeição e vale-alimentação, para os empregados da CET-Santos, por meio de abastecimento de créditos mensais, conforme Termo de Referência – Anexo I.

Valor Mensal Estimado: R\$ 12.823.102,56 (doze milhões, oitocentos e vinte e três mil, cento e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior.

Advogados cadastrados no e-tcesp: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP 288.403); Arnaldo Nogueira Baptistella (OAB/SP 225.600).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA. VALE-REFEIÇÃO E VALE-ALIMENTAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. ÍNDICE MÁXIMO DE ENDIVIDAMENTO DE 0,9. PATAMAR ACEITÁVEL PARA O SEGMENTO DE VALES DE BENEFÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA** em face do edital do Chamamento Público - Inexigibilidade nº 002/2024, processo administrativo nº 14761-2024, promovido pela **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS**,

objetivando o credenciamento de empresas para prestação de serviço de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e disponibilização de créditos em cartões eletrônicos/magnéticos ou de similar tecnologia, dotado de chip de segurança, com recargas mensais, com a finalidade de servir de vale-refeição e vale-alimentação, para os empregados da CET-Santos, por meio de abastecimento de créditos mensais, conforme Termo de Referência – Anexo I.

1.2. O Representante critica o item 3.1.3.1.1 do edital, que prevê que o grau de endividamento deverá ser menor ou igual a 0,9 como condição de habilitação econômico-financeira, patamar inatingível pela quase totalidade das empresas que atuam no segmento de vales de benefícios, devido à particularidade mercantil do setor.

1.3. Nestes termos, requereu a Representante que fosse determinada a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. As críticas da Representante apresentaram possíveis indícios de desatenção aos preceitos dos artigos 31, caput, e 58, inciso III da Lei Federal nº 13.303/2016, razão pela qual, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 15/01/2025 (evento 12), foi deferida a **suspensão cautelar do procedimento licitatório** e fixado o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS**, apresentasse as alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações que motivaram a suspensão cautelar do procedimento licitatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos e das **manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração**.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 05/02/2025, na forma do Parágrafo único do artigo 219-B do Regimento Interno desta Corte (evento 47).

1.5. Notificada, a Representada apresentou justificativas e esclarecimentos por meio dos quais defende a conformidade do ato convocatório em relação aos pontos impugnados (evento 50).

Pondera que recente estudo referente ao grau de endividamento de empresas do setor demonstrou que o índice de endividamento das empresas analisadas permanece inferior a 0,90, reforçando a tese de adequação do limite estabelecido.

1.6. A **Unidade de Economia da Assessoria Técnico-Jurídica**, com endosso da respectiva **Chefia de ATJ**, manifestou-se no sentido da **improcedência** da Representação (evento 60).

Avaliou om órgão técnico que o índice de endividamento menor ou igual a 0,90 exigido no edital, não se revela restritivo ao segmento de mercado e pode ser atingido por grande parte das empresas atuantes no segmento de vales benefícios, conforme demonstra a partir de levantamento realizado com base em balanços patrimoniais relativos aos exercícios de 2022 e 2023:

Nº	Empresas	2022	2023
1	Ticket Serviços S/A	0,89	0,74
2	Sodexo Pass do Brasil Serviço e Comércio	0,65	0,73
3	VR Benefícios e Ser. Processamento Ltda.	0,73	0,79
4	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	0,88	0,89 ¹
5	UP Brasil Administração e Serviços Ltda.	0,83	0,82 ²
6	Verocheque Refeições Ltda	0,80	0,79 ³
7	Biq Benefícios Ltda.	0,94	0,79 ⁴
8	Rom Card Administradora de Cartões	0,49	0,72 ⁵
9	Volus Instituição de Pagamento Ltda	0,88	0,87 ⁶
10	Le Card Administradora de Cartões Ltda-ME	0,71	0,91 ⁷
11	Mega Vale Administradora de Cartões e Ser.	0,80	0,94 ⁸
12	Sysprocard Gestão de Convênios Ltda.	0,68	0,36 ⁹
13	Green Card S/A Refeições Comércio e Serv..	0,78	0,74 ¹⁰

Demonstra, a partir do quadro acima, *“que em 2023, do total de 13 (treze) empresas, 11 (onze) atenderiam ao $GE \leq 0,90$ e 02 (duas) empresas não, sendo uma delas a própria Representante Mega Vale, que demonstra o agravamento do seu nível de endividamento, com o GE igual a 0,94”*

1.7. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 65) emitiu parecer no sentido da **improcedência** da representação, na mesma linha de entendimento da **Assessoria Técnico-Jurídica**.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 12/03/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-000506.989.25-0

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA** em face do edital do Chamamento Público - Inexigibilidade nº 002/2024, processo administrativo nº 14761-2024, promovido pela **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS**, objetivando o credenciamento de empresas para prestação de serviço de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e disponibilização de créditos em cartões eletrônicos/magnéticos ou de similar tecnologia, dotado de chip de segurança, com recargas mensais, com a finalidade de servir de vale-refeição e vale-alimentação, para os empregados da CET-Santos, por meio de abastecimento de créditos mensais, conforme Termo de Referência – Anexo I.

2.2. A representação questiona unicamente o item 3.1.3.1.1 do edital, que prevê que o grau de endividamento deverá ser menor ou igual a 0,9 como condição de habilitação econômico-financeira.

A instrução processual da Unidade de Economia da Assessoria Técnico-Jurídica evidenciou, a partir de consistente levantamento realizado com base em balanços patrimoniais relativos aos exercícios de 2022 e 2023, que grande parte das operadoras de vales de benefícios atenderiam ao $GE \leq 0,90$, afastando a possível restritividade reclamada na Representação.

2.3. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, na companhia da Assessoria Técnico-Jurídica e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **IMPROCEDÊNCIA** da representação, **REVOGO** a **MEDIDA CAUTELAR** concedida nestes autos e libero a **COMPANHIA DE**

ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS para que dê prosseguimento ao certame.

Deverá a Representada, no entanto, divulgar novamente o ato convocatório e reabrir o prazo legal para oferecimento das propostas, nos termos do artigo 39 da Lei Federal nº 13.303/2016.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro